

## 제 1 조 (목적)

본 약관은 네이버클라우드 주식회사(이하 '회사'라 합니다)가 제공하는 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 중 CLOVA Speech 서비스(또는 '본 서비스'라 합니다, 이하 동일)를 이용함에 있어, 회사와 본 서비스를 이용하고자 하는 고객(네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용약관에 동의한 회원으로서 본 서비스를 추가적으로 이용하고자 하는 자를 의미합니다, 이하 '고객'이라 합니다) 사이의 권리와 의무 및 기타 필요한 사항을 규정하는데 그 목적이 있습니다.

## 제 2 조 (용어의 정의)

① 본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. 'CLOVA Speech 서비스'란 고객의 음성 및 동영상 데이터로부터 글자를 자동으로 인식 및 추출해내고, 그 결과를 API 를 통해 제공하거나, 저장 및 편집할 수 있는 도구를 제공하는 서비스를 의미합니다.
2. 'CLOVA Speech 엔진'이라 함은 음성 인식 엔진으로 고객이 본 서비스를 이용시, 음성 및 동영상 데이터로부터 글자를 자동으로 인식 및 추출하는 인공지능 모델을 탑재한 엔진을 의미합니다.
3. '서비스 관련 데이터'란 고객 또는 이용자가 본 서비스를 이용하는 과정에서 업로드하거나 생성된 데이터를 의미합니다.
4. '이용자'란 CLOVA Speech 어플리케이션을 통해 본 서비스를 이용하는 자를 의미합니다..

② 본 약관에서 별도로 정의하지 않은 용어는 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용약관에서 정한 바에 따릅니다.

## 제 3 조 (본 서비스 이용 계약의 체결 및 효력)

- ① 본 서비스에 대한 이용계약은 고객이 본 약관에 동의하고 이용신청을 한 후 회사가 이에 대해 승낙함으로써 성립합니다.
- ② 본 약관에서 정하지 않은 사항은 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용약관, 관계법령, 상관례 및 홈페이지에 명시된 서비스 별 설명 내용이 적용됩니다.

## 제 4 조 (준수사항 및 보증)

- ① 고객은 본 서비스를 이용함에 있어서 본 약관 및 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용약관, 관계 법령 및 홈페이지에 게시되는 이용조건 등을 준수하여야 합니다. 고객이 이를 지키지 않아 발생하는 일체의 문제(정부 기관, 권리자 등으로부터의 소송, 수사 제기 등 일체의 민형사상의 권리침해 및 법 위반 주장 등을 포함합니다)에 대해서는 자신의 비용과 노력으로 회사를 면책하고, 회사가 이로 인해 손해를 입게 된 경우 그 모든 손해를 배상하여야 합니다. 다만, 손해의 발생이 회사의 귀책사유로 인한 경우에는 그러하지 아니 합니다.
- ② 회사 또는 'CLOVA Speech 엔진'을 보유, 운영하는 네이버 주식회사(이하 '회사'와 '네이버 주식회사를 통칭하여 '회사 등'이라 합니다)는, 고객의 동의가 있는 경우 엔진 성능향상을 위한 목적 범위 내에서 음성 및 동영상 데이터를 취득, 보관 및 활용할 수 있습니다.
- ③ 제 2 항과 관련하여, 고객은 이용자로부터 이용자와의 서비스 이용과정에서 관리되는 음성 및 동영상 데이터가 회사 등에게 전달되어, 서비스의 성능향상을 위해 활용될 수 있다는 점을 설명하고, 그에 대한 동의를 얻는 등 관련 법령의 의무를 준수하여야 합니다. 고객이 전문에서 정한 사항을 지키지 않아 회사 등에게 어떤 손해나 분쟁이 발생한 경우, 고객은 회사 등이 입은 모든 손해 및 분쟁 해결을 위해 지출한 모든 비용을 배상하여야 하고, 나아가 이용자로부터 자신의 책임과 비용으로 회사 등을 면책하여야 합니다.
- ④ 회사는 고객이 본 조의 준수 사항을 따르고 있는지 여부를 확인하기 위하여, 필요한 정보나 증빙서류 등을 제공할 것을 고객에게 객관적으로 합리적인 수준에서 요청할 수 있으며, 고객은 이에 응하여야 합니다.
- ⑤ 회사는 고객이 본 조를 위반한 것을 확인하거나 위반에 대한 신고가 접수될 경우 회사는 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용약관에 의한 조치를 취할 수 있습니다.

## 제 5 조 (데이터 백업)

고객은 본 서비스 이용기간 동안 회사 서버에 저장된 서비스 관련 데이터를 서비스 계약 해지 이전에 언제든지 백업할 수 있습니다. 회사는 서비스 계약 해지 이후 서비스 관련 데이터를 삭제할 수 있으며, 고객이 사전에 서비스 관련 데이터를 백업하지 않아 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

## 제 6 조 (권리의 귀속)

본 서비스 제공을 위해 회사가 고객에게 어떠한 프로그램, 디자인, 상표 등의 지식재산권을 제공한바 있다면, 이는 본 서비스의 제공에 필요한 목적 범위 내에서 제한된 사용권을 부여한 것일 뿐 그 어떠한 경우에도 이와 같은 제한된 사용권을 넘는 그 이상의 권리를 부여하는 것을 의미하지 않습니다.

## 제 7 조 (이용자의 개인정보 등)

- ① 회사는 고객의 분쟁대응 및 분쟁예방을 지원하기 위하여 고객이 업로드한 데이터(음성 및 동영상)의 인식 처리결과에 대한 데이터 (인식 결과 및 실행 로그)를 인식 시점으로부터 7 일간 보관하며, 보관 기간 이후에는 삭제합니다.
- ② 고객은 본 조 제 1 항과 같이 본 서비스를 이용하기 위하여 필요한 경우 고객 자신이 보유, 관리하고 있는 이용자에 대한 개인정보 또는 개인정보가 포함되어 있는 데이터에 대한 처리 업무를 회사에게 위탁하게 됩니다. 따라서, 고객은 본 서비스를 이용하기 앞서 사전에 개인정보보호법 등 관련 법령을 살펴, 필요하다면 회사 등과 개인정보 위수탁계약을 체결하거나 이용자로부터 개인정보의 제 3 자 제공에 관한 동의를 얻어야 합니다.
- ③ 고객이 본 조의 사항을 위반하여 회사 등에게 손해가 발생한 경우 고객은 회사 등이 입은 모든 손해를 배상하여야 합니다.

## 제 8 조 (서비스의 이용요금)

- ① 본 서비스의 이용 요금의 세부 내역 및 그 변경사항은 회사의 서비스 홈페이지에 게시합니다.
- ② 본 서비스의 이용 요금은 매월 1 일부터 해당월 말일까지 1 개월 단위로 산정됩니다.
- ③ 회사는 본 서비스에 대한 이용요금을 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용 요금과 함께 청구하며, 고객은 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 이용 요금과 함께 본 서비스 이용요금을 지불해야 합니다.

## 제 9 조 (서비스 성능)

- ① 회사는 고객의 귀책 사유로 인한 본 서비스의 이용 장애에 대해 책임을 지지 않습니다.
- ② 회사는 고객이 본 서비스를 통해 이용자에게 제공하는 응답(대답) 결과의 신뢰도 및 정확성 등에 대해 책임을 지지 않으며, 응답(대답) 결과의 정확성 내지 진실성에 대하여 어떠한 확인이나 보증도 하지 않습니다.

## 부칙

본 약관은 2020 년 11 월 18 일부터 적용됩니다.